SORBONNE UNIVERSITE

SEMESTRE 1 – 2. CONSTITUTION ET DISSOLUTION AMIABLE DE LA SOCIETE

I. LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE

A. Les formalités de constitution (panorama pratique actualisé)

- Rédaction et signature des statuts (écrit obligatoire, mentions essentielles). Base commune : art. 1835 C. civ. (contenu minimal : apports, forme, objet, dénomination, siège, capital, durée, fonctionnement). Des compléments spécifiques existent selon la forme (ex. SA, SAS, SARL). GerantdeSARL
- Publicité de constitution : avis dans un support habilité à recevoir des annonces légales (JAL/SPEL) comportant les mentions légales (dénomination, forme, capital, siège, etc.) — art. R.210-3 C. com. et suivants. Légifrance+1
- Dépôt de la demande d'immatriculation (pièces justificatives : statuts signés, attestation de parution, liste des bénéficiaires effectifs, etc.) exclusivement via le Guichet unique opéré par l'INPI depuis le 1er janvier 2023 (fin de la procédure de continuité Infogreffe au 31 déc. 2024). Entreprendre+2INPI+2
- Effet de l'immatriculation : naissance de la personnalité morale (C. com., L.210-6 ; C. civ., 1842). Légifrance+1

B. Choisir sa forme sociale : critères de décision (SAS/SASU, SARL/EURL, SA, SNC…)

Critères majeurs : (i) degré de liberté statutaire (très fort en SAS), (ii) régime des dirigeants (statut social & rémunération), (iii) entrée/sortie d'investisseurs (actions vs parts, clauses de liquidité), (iv) contraintes de gouvernance (SA plus lourde), (v) fiscalité/TVA, (vi) transmission, (vii) crédibilité/banques, (viii) responsabilité des associés (illimitée en SNC). Pour une vision opérationnelle et actualisée des caractéristiques de chaque forme : voir Service-public, Bpifrance-Création et tableaux comparatifs. Entreprendre+2Bpifrance Création+2

Exemples rapides

- SAS/SASU : liberté statutaire (pactes/clauses sur mesure), gouvernance flexible, accueil d'investisseurs facilité.

- SARL/EURL : cadre légal protecteur, encadrement des cessions (agrément), statut TNS possible pour le gérant majoritaire.
- SA : adaptée aux levées importantes/marchés réglementés, gouvernance formalisée (CA/CS).
- SNC : responsabilité indéfinie et solidaire des associés — à réserver aux associés très impliqués et aux contextes spécifiques.
  (Sources de synthèse et comparatifs actualisés : Service-public, Bpifrance-Création, Entreprises-et-droit.) Entreprendre+2Bpifrance Création+2

C. Les « points des statuts » à compléter (trame commentée)

À adapter à la forme sociale choisie, en veillant à la cohérence avec les pactes d'associés.

1. Objet social (précis mais suffisamment large pour éviter des modifications fréquentes).
2. Siège social (y compris transfert libre/agréé, compétence du dirigeant/AG).
3. Durée (max. 99 ans ; prévoir clause de prorogation automatique sous conditions).
4. Capital social (fixe/variable ; apports numéraires, en nature — commissaire aux apports selon seuils/formes ; en industrie pour certaines formes).
5. Actions/parts : catégories, droits financiers et extra-financiers (préférence, inaliénabilité, clauses de sortie conjointe/drag, etc.).
6. Gouvernance :
   - SAS : répartition fine des pouvoirs (Président, directeurs généraux, comités), définition des actes soumis à autorisation, conditions de révocation.
   - SARL : pouvoirs du gérant, décisions collectives (AG/consultation écrite), quorum/majorités renforcées.
7. Cessions/agrément (agrément renforcé, préemption, inaliénabilité — durée conforme au droit des obligations).
8. Exercice social / comptes / affectation du résultat (dividendes, mise en réserve).
9. Clauses de variabilité / augmentation-réduction de capital (calendrier, délégations).
10. Clauses de règlement des litiges (médiation/arbitrage, clause de buy-out en cas de blocage).
11. Bénéficiaires effectifs (déclaration au RNE via le Guichet unique).

12. Annexes utiles : état des actes accomplis pour le compte de la société en formation (voir ci-dessous), pouvoirs, évaluations d'apports.

(Le socle légal des mentions figure dans art. 1835 C. civ. et, pour la publicité/statuts, art. R.210-3 et s. C. com..) GerantdeSARL+1

D. Personnalité morale, immatriculation et phases de vie

- Principe : la société acquiert la personnalité morale à l'immatriculation au RCS. Avant, ce n'est qu'une « société en formation » ; les rapports entre associés sont régis par le contrat et par le droit commun des obligations. Pour les sociétés commerciales, le texte-clef est l'art. L.210-6 C. com. ; pour toutes les sociétés, art. 1842 C. civ. Légifrance+1
- Conséquence : tant qu'elle n'est pas immatriculée, la société ne peut pas être débitrice/partie aux contrats… sauf via les mécanismes de reprise d'actes détaillés plus bas. Légifrance

Reprise des actes conclus avant l'immatriculation (droit positif 2023-2025)

a) Textes

- Code de commerce, art. L.210-6 : les personnes ayant agi au nom d'une société en formation sont tenues solidairement et indéfiniment (si société commerciale) à moins que la société régulièrement immatriculée ne reprenne les engagements. Art. R.210-6 : modalités pratiques (annexe aux statuts ; signature des statuts emporte reprise pour les actes listés). Légifrance+1
- Code civil, art. 1842 : régime des rapports entre associés jusqu'à l'immatriculation. Légifrance

b) Mécanismes de reprise (classiques)

1. État des actes annexé aux statuts → reprise automatique à l'immatriculation (prudence : bien viser chaque acte, son montant et l'engagement qui en résulte). 2) Mandat donné par les futurs associés à un fondateur/dirigeant pour agir ; 3) Décision post-immatriculation (AG) reprenant un acte déterminé. (Synthèse pro/greffes.) Légifrance+1

c) Jurisprudence récente — revirement majeur (29 nov. 2023) & suites (2024-2025)

- Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-12.865 (et deux autres arrêts) : assouplissement des conditions — la validité de la reprise dépend désormais de la commune intention des parties de contracter au nom et pour le compte de la société en formation ; abandon d'un formalisme excessif (ex. exigence de stricte identité forme/associés). Légifrance+2Actu-Juridique+2
- Applications 2024-2025 : confirmations doctrinales ; précisions : différence de dénomination sociale entre la société projetée et celle immatriculée n'empêche

pas la validité de la reprise, hors dol/fraude. Pas de reprise tacite admise pour autant : l'intention doit être caractérisée. (Créda-CCI Paris 2025 ; analyses cabinets). Deloitte Société d'Avocats+3CCI Paris Île-de-France+3Le Bouard Avocats+3

- Portée pratique :
    - Rédiger clairement les actes « pour le compte de la société en formation [Dénomination provisoire] », identifier le projet (objet, associés pressentis), et joindre l'état des actes aux statuts.
    - En cas d'écart (changement de forme/dénomination/associés), documenter l'intention commune au moment de l'acte (courriels, PV, mandats).
    - Exclusions rappelées par la pratique : seules des obligations contractuelles préparant l'activité sont reprises rétroactivement ; responsabilités extra-contractuelles, autorisations administratives, etc., sont hors champ. Village de la Justice

---

II. LA DISSOLUTION ET LA LIQUIDATION AMIABLES

La dissolution d'une société marque la décision de mettre fin à son existence juridique. Elle peut intervenir pour des causes légales (par exemple, la réalisation de l'objet social ou l'arrivée du terme) ou résulter d'une décision volontaire des associés : c'est la dissolution amiable.
Elle suppose que la société soit solvable, c'est-à-dire en mesure de payer ses dettes. Si tel n'est pas le cas, ce sont les procédures collectives – redressement ou liquidation judiciaire – qui s'appliquent.
La dissolution amiable constitue donc un mécanisme souple, permettant aux associés de reprendre la main sur la vie de la société et d'organiser eux-mêmes sa disparition.
Nous verrons dans un premier temps les causes de dissolution amiable (I), avant d'étudier les différentes phases de la liquidation amiable (II).

A. Les causes de dissolution amiable

1. La décision volontaire des associés

La cause principale de dissolution amiable est la volonté collective des associés de mettre fin à la société, avant l'arrivée du terme prévu dans les statuts.

- Cette décision est prise en assemblée générale extraordinaire (AGE), à la majorité requise par la loi ou les statuts selon la forme sociale : par exemple, en

SARL, la majorité des 2/3 des parts sociales est exigée, tandis qu'en SAS, ce sont les statuts qui fixent librement les règles de majorité.

- Les associés ne sont pas tenus de justifier leur décision. Cependant, elle doit respecter l'intérêt social et ne pas constituer un abus de majorité destiné à léser une minorité d'associés.

2. La dissolution judiciaire pour justes motifs

Même si elle reste volontaire, la dissolution peut être prononcée par le juge, à la demande d'un associé, pour des justes motifs. C'est une forme de dissolution amiable car elle n'est pas liée à une faillite mais à la volonté des associés de mettre fin à la société.

- Le juste motif le plus fréquent est le désaccord persistant entre associés, paralysant le fonctionnement social.
- Elle peut aussi être prononcée en cas d'inexécution des obligations d'un associé : par exemple, un associé qui n'a pas effectué son apport.
  La dissolution judiciaire intervient donc pour protéger l'intérêt des associés minoritaires ou pour sortir d'une situation de blocage.

3. Les causes spécifiques selon la forme sociale

Certaines causes de dissolution sont propres à la forme de la société et peuvent justifier une dissolution amiable :

- SARL : si le nombre d'associés dépasse 100, la société doit être transformée. Si aucune régularisation n'est faite dans l'année, tout intéressé peut demander la dissolution.
- Sociétés de personnes (SNC, SCS) : la perte d'un associé entraîne en principe la dissolution, sauf stipulation contraire ou accord des autres associés.
- Sociétés civiles : la mésentente grave entre associés, paralysant la société, peut également justifier une dissolution.
  Ces règles visent à maintenir la cohérence du type sociétaire choisi et le respect de ses principes.

4. Les autres motifs de dissolution amiable

- Cessation volontaire de l'activité : les associés estiment que l'objet social a perdu de son intérêt ou que la société n'a plus de perspectives de développement.
- Volonté de réorganisation patrimoniale : par exemple, pour transmettre l'activité via une nouvelle structure ou pour partager le patrimoine social.

Ces motifs traduisent la liberté dont disposent les associés de mettre un terme à la société, même si elle est prospère.

- TUP : dissolution suivie d'une transmission du patrimoine à l'associé unique sauf si associé est une personne physique (alors liquidation amiable applicable)

B. Les étapes de la liquidation amiable

1. La décision de dissolution et la nomination du liquidateur

- Les associés nomment un **liquidateur amiable** chargé de réaliser toutes les opérations de liquidation.
- La nomination est publiée et enregistrée, et la société doit ajouter la mention « société en liquidation » dans sa dénomination.

2. Les pouvoirs et obligations du liquidateur

Le liquidateur est le véritable maître d'œuvre de la liquidation :

- **Représentation de la société** : il agit au nom de la société, signe les actes et défend ses intérêts en justice.
- **Réalisation de l'actif** : il vend les biens sociaux, recouvre les créances, transforme les éléments du patrimoine en liquidités.
- **Apurement du passif** : il paie les dettes, règle les créanciers et peut transiger.
- **Gestion courante** : il peut terminer les affaires en cours, mais ne doit pas en engager de nouvelles sauf si elles sont nécessaires à la liquidation.
- **Obligations d'information** : il doit rendre compte de sa mission aux associés, en établissant périodiquement un rapport et des comptes provisoires si la liquidation s'étend sur plusieurs exercices.

3. La durée de la liquidation

- En principe, la liquidation ne peut excéder **trois ans** à compter de la dissolution.
- Au-delà, tout intéressé (créancier, associé) peut saisir le tribunal pour demander la clôture forcée.
- Cette limitation évite que la société reste indéfiniment « en sommeil » et garantit la sécurité juridique.

4. L'approbation des comptes de liquidation

- Lorsque le liquidateur a terminé ses opérations, il établit les **comptes définitifs de liquidation**.
- Les associés sont convoqués en AGE pour les examiner et les approuver.
- L'assemblée :
    - approuve les comptes,
    - donne quitus au liquidateur (c'est-à-dire reconnaît la régularité de sa gestion),
    - constate la clôture de la liquidation.

5. Le sort du boni ou du mali de liquidation

- Si l'actif net restant après paiement des dettes est positif, on parle de **boni de liquidation** : il est partagé entre les associés proportionnellement à leurs parts.
- Si l'actif est insuffisant, il y a un **mali de liquidation** : les pertes sont supportées par les associés selon les règles statutaires ou légales (par exemple, proportionnellement aux apports).

6. La radiation de la société

- Une fois les comptes approuvés, le liquidateur procède au dépôt des actes au greffe.
- La société est alors **radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS)**, ce qui marque la fin définitive de sa personnalité morale.